	**TERMOS DE USO** Versão 1.5 - Atualizada em 20/03/2024

BRICKUP LTDA., sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 40.697.994/0001-61, com sede na cidade de Brumadinho, Estado de Minas Gerais, na Rua Alberto Lourenço Pereira, 339, CEP 35.460-000 ("**Brickup**"), é a pessoa jurídica de direito privado responsável pela plataforma SaaS Brickup ("**Plataforma**").

Por intermédio destes Termos e Condições Gerais de Uso ("**Termos**"), a Brickup apresenta aos usuários ("**Usuários**" ou "**Usuário**") as condições essenciais para o uso dos serviços oferecidos na Plataforma.

Ao utilizar a Plataforma ou os serviços ofertados pela Brickup, os Usuários aceitam e se submetem às condições destes Termos.

1. Disposições Gerais

1.1. A Plataforma tem como objetivo principal fornecer apoio na gestão de obras em modalidade Software as a Service (SaaS)

1.2. O licenciamento da Plataforma será feito por meio da adesão a estes Termos, momento em que serão geradas as credenciais de acesso do Usuário à Plataforma.

1.3. Ao se cadastrar na Plataforma, o Usuário poderá utilizar os serviços disponíveis para o plano selecionado, declarando, para tanto, ter lido, compreendido e aceitado os Termos.

1.4. O fato de a Brickup deixar de exercer ou executar qualquer direito ou disposição destes Termos não constitui uma renúncia à aplicação futura desse direito ou cláusula. A renúncia de qualquer direito ou cláusula só será eficaz se efetivada por escrito e assinada por um representante devidamente autorizado da Brickup.

2. Capacidade Civil para Cadastro na Plataforma

2.1. Os serviços da Plataforma estão disponíveis somente para pessoas capazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil. O uso por incapazes está condicionado ao envio de termo de consentimento, nome completo, CPF e data de nascimento dos pais ou responsáveis, por meio de link disponibilizado na Plataforma.

2.2. Ao acessar, utilizar ou criar uma conta na Brickup, o Usuário assegura que é capaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e que está ciente das sanções legais previstas no Código Civil.

3. Cadastro

3.1. O cadastro será realizado diretamente na Plataforma, mediante o preenchimento dos dados pessoais solicitados pela Brickup ou preenchidos diretamente pelo cliente no sistema, caso se aplique.

3.1.1. Para cadastro de novos usuários serão necessários: nome completo, e-mail, telefone, e nome da empresa para configuração do ambiente que o usuário irá utilizar para desenvolver as atividades disponíveis na Plataforma.

3.2. Ao criar uma conta na Brickup, o Usuário é responsável e se obriga a fornecer somente informações verdadeiras, exatas e autênticas e a mantê-las atualizadas enquanto estiver utilizando a Plataforma. Os Usuários garantem e respondem, em qualquer caso, civil e/ou criminalmente, pela veracidade, exatidão e autenticidade dos dados pessoais cadastrados.

3.3. A Brickup não se responsabiliza pela veracidade, exatidão, autenticidade ou atualização dos dados dos Usuários. Entretanto, a Brickup se reserva o direito de utilizar todos os meios válidos e possíveis para identificar seus Usuários, bem como de solicitar dados adicionais e documentos que estime serem pertinentes a fim de conferir os dados pessoais informados.

3.4. O Usuário se compromete a notificar a Brickup imediatamente, por meio dos canais de contato mantidos pela Brickup na Plataforma, a respeito de qualquer suspeita ou constatação de uso não autorizado de sua conta. O Usuário será o único responsável pelas operações efetuadas em sua conta, uma vez que o acesso só será possível mediante a utilização de sistema de verificação que é exclusivo para sua conta.

3.5. Caso haja utilização indevida de conta do Usuário em razão de funcionalidades como “lembrar senha” ou “mantenha-me conectado” em computadores ou dispositivos móveis próprios ou de terceiros, a Brickup se isenta de eventuais danos causados.

3.6. Em nenhuma hipótese será permitida a cessão, a venda, o aluguel ou outra forma de transferência da conta. Não se permitirá, ainda, a criação de novos cadastros por pessoas cujos

cadastros originais tenham sido cancelados por infrações às políticas da Brickup ou à legislação brasileira. Da mesma forma, não é permitida a venda, o aluguel ou transferência de créditos de consultas, tampouco é permitido ao Usuário negociar créditos de consultas com Profissionais para obter benefícios ou vantagens indevidas.

4. Assinatura Recorrente Anual

4.1. Para utilizar a Plataforma, o Usuário deverá contratar o plano de assinatura recorrente anual disponível na proposta comercial enviada pela Brickup.

4.2. A contratação do plano, ofertado pela Brickup, é uma liberalidade do Usuário.

4.3. A contratação se dá mediante (i) o aceite destes Termos e (ii) o pagamento do valor fixo mensal ou anual descrito na Plataforma no momento da contratação.

4.4. As funcionalidades estão disponíveis para consulta do Usuário na Plataforma, podendo ser modificadas a qualquer momento pela Brickup, mediante envio de e-mail para os Usuários.

4.5. Ao Usuário é reservado o direito de proceder com o cancelamento do plano respeitando as condições estabelecidas na proposta comercial enviada pela Brickup.

4.6. A Brickup emitirá a competente Nota Fiscal no mês ou anualmente, a depender da forma de pagamento do plano e enviará ao Usuário via e-mail.

4.7. O plano mensal ou anual possui renovação automática deixando de ser cobrado/faturado apenas após a solicitação de cancelamento pelo Usuário.

4.8. O valor do plano sofrerá a cada 12 (doze) meses reajuste com base no índice IGP-M.

4.9. Todo o pagamento deve ser realizado via link de fatura emitido pelo sistema ASAAS, empresa essa que oferece à Brickup um sistema integrado de pagamento, referido neste instrumento como sistema de pagamento ("**Sistema de Pagamento**").

4.10. A Brickup reserva-se o direito de modificar o Sistema de Pagamento utilizado pela Plataforma, a seu único e exclusivo critério, mediante aviso prévio ao Usuário de no mínimo 30 (trinta) dias sobre eventual modificação.

4.11. Por meio destes Termos, o Usuário declara estar ciente e concorda em disponibilizar seus dados pessoais para a Brickup.

4.12. O Usuário declara estar ciente de que, a qualquer momento, poderá revogar este consentimento, optar pela anonimização, bloqueio, retificação ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados.

5. Isenções e limitações de responsabilidade da Brickup

5.1. A Brickup respeita e obedece a todas as leis e regulamentos aplicáveis às suas atividades e espera que todos os seus Usuários façam o mesmo. Entretanto, a Brickup não pode garantir e não assume nenhuma responsabilidade pela conformidade de seus Usuários com quaisquer leis ou regulamentos. Ao utilizar a Plataforma, o Usuário declara estar ciente, entender e concordar que é exclusiva e totalmente responsável pelo cumprimento de todas e quaisquer leis, normas, regulamentos e obrigações legais e fiscais que possam ser aplicadas para seu uso.

5.2. A Brickup não garante a exatidão nem a autenticidade das informações e conteúdos fornecidos pelos Usuários e não tem nenhuma obrigação de verificá-los ou monitorá-los. Entretanto, a Brickup reserva-se o direito de fazê-lo, diretamente ou através de fornecedores ou terceiros capacitados, para garantir a qualidade dos serviços prestados e a conformidade com estes Termos ou para cumprir com a lei aplicável ou com ordem de algum órgão competente. Estas verificações incluem, mas não se limitam a: (i) verificar a exatidão, autenticidade e atualidade de informações de identificação pessoal; (ii) verificar antecedentes acadêmicos, profissionais, criminais, de crédito, de reputação online ou qualquer outra informação que possa auxiliar a Brickup a avaliar a capacidade ou probabilidade do Usuário honrarem com as responsabilidades assumidas perante a Brickup, os Usuários; (iii) contatar referências profissionais ou pessoais fornecidas ou não pelo Usuário; e (iv) cessar, visualizar e monitorar todo e qualquer conteúdo postado ou transmitido pelo Usuário através da Plataforma. O Usuário, ao aceitar os presentes Termos, autoriza expressamente a realização da verificação por quaisquer das formas estabelecidas acima.

5.3. Caso a Brickup componha o polo passivo de interpelação judicial cujos fatos fundem-se em ações do Usuário, este será chamado ao processo devendo arcar com todos os ônus que daí decorram.

5.4. A Plataforma pode conter links para outros websites. Isto não implica nenhuma relação de sociedade, de supervisão, de cumplicidade, de endosso ou solidariedade da Brickup para com esses sites, seus conteúdos, produtos ou serviços. O Usuário reconhece e concorda que a Brickup não é responsável pela disponibilidade ou exatidão de tais sites ou recursos ou pelos conteúdos, produtos ou serviços contidos ou disponibilizados através de tais sites ou recursos. O Usuário assume exclusiva e total responsabilidade por todos os riscos e eventuais danos e/ou prejuízos decorrentes do uso de quaisquer desses sites ou de seus conteúdos, produtos ou serviços.

5.5. Os Usuários não possuem qualquer direito para exigir a disponibilidade da Plataforma conforme melhor lhes convêm, tampouco poderão pleitear indenização ou reparação de danos em caso de a Plataforma permanecer fora do ar por até 23:59h, independentemente da motivação.

5.6. A eventual remoção, bloqueio ou suspensão de qualquer conteúdo ou funcionalidade da Plataforma em decorrência de alguma reclamação deverá ser sempre compreendida como demonstração de boa-fé e intenção de solução amigável de conflitos, jamais como reconhecimento de culpa ou de qualquer infração pela Brickup a direito de terceiro.

5.7. A Brickup se reserva o direito de auxiliar e cooperar com qualquer autoridade judicial ou órgão governamental, podendo enviar informações cadastrais de seus Usuários.

6. Propriedade Intelectual

6.1. O uso indevido e a reprodução total ou parcial dos seguintes itens são proibidos, salvo por autorização expressa da Brickup: (i) o uso comercial da expressão "Brickup" como marca, nome empresarial ou nome de domínio; (ii) os conteúdos das telas relativas à Plataforma da Brickup; e (iii) os programas, bancos de dados, redes, arquivos que permitem que o Usuário acesse a Plataforma e use sua conta são todos de propriedade da Brickup e estão protegidos pelas leis e tratados internacionais de direito autoral, marcas, patentes, modelos e desenhos industriais. O uso indevido e a reprodução total ou parcial dos referidos itens são proibidos, salvo por autorização expressa da Brickup.

6.2. Todas as outras marcas comerciais, marcas de serviço, logotipos, nomes comerciais e quaisquer outras designações proprietárias são marcas comerciais ou marcas registradas de suas respectivas partes.

6.3. Desde que em conformidade com estes Termos, a Brickup concede ao Usuário uma licença limitada, não exclusiva e intransferível, para (i) acessar e visualizar qualquer conteúdo que um Usuário postar, transferir, publicar, apresentar ou transmitir para ser disponibilizado através da Plataforma ("Conteúdo de Usuário") para o qual o Usuário tem permissão de acesso, exclusivamente para fins pessoais e não comerciais. O Usuário não tem direito de sublicenciar os direitos de licença concedidos nesta seção. O Usuário se compromete a não usar, copiar, adaptar, modificar, preparar trabalhos derivados com base, distribuir, licenciar, vender, transferir, exibir publicamente, executar publicamente, transmitir ou explorar a Plataforma, Serviços ou Conteúdos, exceto se expressamente permitido nestes Termos. O Usuário se compromete a não remover, alterar ou ocultar quaisquer direitos autorais, marca registrada, marca de serviço ou outros direitos de propriedade incorporadas ou acompanhando a Plataforma. Nenhuma licença ou direitos são concedidos por implicação ou sob quaisquer direitos de propriedade intelectual pertencentes ou controlados pela Brickup ou de seus licenciadores, exceto para as licenças e direitos expressamente concedidos nestes Termos; e (ii) acessar e visualizar qualquer conteúdo que a Brickup disponibiliza através do site, incluindo qualquer conteúdo licenciado de terceiros e excluindo Conteúdo de Usuário ("Conteúdo da Brickup"), exclusivamente para fins pessoais e não comerciais.

6.4. Qualquer intromissão, tentativa de, ou atividade que viole ou contrarie as leis de direito de propriedade intelectual e/ou as proibições estipuladas nestes Termos, tornarão o responsável passível das ações legais pertinentes, bem como das sanções aqui previstas, sendo ainda responsável pelas indenizações por eventuais danos causados.

7. Vedações

7.1. Fica vedada qualquer tentativa, direta ou indireta, bem-sucedida ou não, de realizar alguma das atividades listadas abaixo. A constatação de tal intento tornará o autor, bem como seus mandantes, defensores, encorajadores e ajudantes, passível das sanções previstas nestes Termos, das ações legais pertinentes e da responsabilidade de indenizar quaisquer partes afetadas por eventuais danos causados.

7.2. Em caso de constatada a prática de qualquer das atividades abaixo listadas, o Usuário estará sujeito à suspensão e/ou ao cancelamento de seu acesso à Plataforma, bem como poderão ser adotadas medidas administrativas e/ou judiciais em face do Usuário.

7.3. Em caso de descumprimento de qualquer dos itens abaixo listados, a Brickup não se responsabilizará por eventuais perdas e danos que venham a ser suportados pelas partes envolvidas.

7.4. Tais atividades incluem, mas não se limitam a: (i) incomodar, agredir, caluniar, injuriar, difamar, perseguir ou assediar qualquer outro Usuário; (ii) infringir os direitos de qualquer pessoa ou entidade, incluindo, sem limitação, os direitos de propriedade intelectual, privacidade, publicidade ou contratual, ressalvando que é proibida a gravação por vídeo ou de voz dos atendimentos realizados; (iii) copiar, armazenar, ou de qualquer forma acessar qualquer informação contida na Plataforma para fins que não sejam expressamente autorizados por estes Termos; (iv) utilizar a Plataforma para transmitir, distribuir, publicar ou enviar qualquer informação relativa a qualquer outra pessoa ou entidade, incluindo, sem limitação, fotografias de outras pessoas sem sua permissão, informações de contato pessoal ou de crédito, débito, cartão telefônico ou números de contas; (v) manipular os valores ou quaisquer outras informações contidas nos anúncios, na Plataforma; (vi) utilizar a Plataforma para qualquer comercial ou para outros fins que não sejam expressamente autorizados por estes Termos; (vii) interferir nas transações entre outros Usuários; (viii) usar software manual ou automatizado, dispositivos, scripts robôs, ou outros meios ou processos para acessar, “scrape”, “crawl” ou “spider” qualquer parte da Plataforma; (ix) modificar, copiar, distribuir, transmitir, exibir, realizar, reproduzir, publicar, licenciar, criar trabalhos derivados, exibir em outra webpage, utilizar em qualquer outro website, transferir ou vender qualquer informação, software, listas de usuários, banco de dados ou outras listas, produtos ou serviços prestados por ou obtidos pela Brickup, incluindo, mas não limitado a, práticas envolvendo “screen scraping”, “database scraping”, ou qualquer outra atividade com o propósito de obter listas de Usuários ou outras informações; (x) usar scripts automatizados para coletar informações ou de outra forma interagir com a Plataforma; (xi) acessar, testar, adulterar, interferir ou danificar a Plataforma ou qualquer sistema da Brickup, dos Usuários, ou de terceiros através do uso de vírus, cancelar bots, cavalos de Tróia, códigos nocivos, flood pings, ataques de negação de serviço, pacote ou falsificação de IP, roteamento forjado ou informações de endereço eletrônico ou métodos similares ou de tecnologia; (xii) tentar detectar, varrer, ou testar a vulnerabilidade de qualquer sistema ou rede Brickup ou violar qualquer segurança ou medidas de autenticação; (xiii) evitar, ignorar, remover, desativar, prejudicar, decodificar, ou evitar qualquer medida tecnológica implementada

pela Brickup ou qualquer dos provedores Brickup ou qualquer outro terceiro (incluindo outro Usuário) para proteger a Plataforma; (xiv) forjar qualquer pacote de cabeçalho TCP/IP ou qualquer parte da informação do cabeçalho em qualquer publicação, e-mail ou newsgroup, ou de qualquer forma utilizar a Plataforma para enviar fonte de identificação alterada, enganosa ou falsa informação; (xiv) sistematicamente recuperar dados ou outro conteúdo do nossa Plataforma para criar ou compilar, direta ou indiretamente, em downloads únicos ou múltiplos, a coleta, compilação, banco de dados, diretório ou similar, seja por métodos manuais, através da utilização de bots, crawlers, ou spiders, ou de qualquer outra forma; (xvi) tentar decifrar, descompilar, desmontar ou fazer engenharia reversa de qualquer software usado para fornecer a Plataforma; (xvii) personificar qualquer pessoa ou entidade, falsificar ou adulterar a si mesmo ou sua afiliação com qualquer pessoa ou entidade; e (xviii) a tentativa ou êxito de conduta configurada como fraude às funcionalidades, planos ou forma de pagamento utilizados pela Plataforma.

8. Sanções

8.1. Caso algum Usuário não cumpra qualquer dispositivo destes Termos ou faça algo que prejudique a Plataforma, a Brickup, ou outros Usuários, a Brickup pode, a seu único e exclusivo critério, a qualquer momento e sem aviso ou consentimento prévios: (i) suspender ou cancelar definitivamente a conta do Usuário e todo e qualquer acesso de tal Usuário à Plataforma; e/ou (ii) tomar ações cabíveis para investigar e julgar violações de qualquer natureza em toda a extensão da lei, podendo envolver ou cooperar com autoridades judiciais e policiais.

9. Política de Inativação da Conta

9.1. A Brickup pode rescindir estes Termos e proceder à inativação de contas de Usuários a qualquer momento, sem aviso ou consentimento prévios em caso de inadimplência.

9.2. Em caso de rescisão: (i) o Usuário permanecerá responsável por todos os montantes devidos à Brickup, ou a terceiros; e (ii) A Brickup verificará eventuais valores que sejam legalmente devidos ao Usuário e lhe pagará em tempo hábil.

10. Canal de Atendimento e Denúncia

10.1. A Brickup fornece a seus Usuários um canal de atendimento para críticas, sugestões, denúncias e demais reclamações que o Usuário entenda cabível, diretamente através do e-mail contato@brickup.app.

10.2. Ao utilizar este canal, o Usuário deverá se identificar com os dados pertinentes (nome, endereço, número de telefone e e-mail) e descrever a situação detalhadamente, a fim de que a Brickup verifique eventuais medidas cabíveis previstas nestes Termos.

11. Notificações

11.1. Quaisquer notificações ou outras comunicações permitidas ou exigidas neste documento, incluindo as modificações em relação a estes Termos, serão por escrito e entregues pela Brickup (i) por postagem na Plataforma ou (ii) via e-mail para o endereço informado pelo Usuário em suas informações de conta.

11.2. Quaisquer notificações ou outras comunicações direcionadas à Brickup também deverão ser por escrito e entregues via e-mail para o endereço contato@brickup.app.

11.3. Para avisos feitos por e-mail, a data de recebimento será considerada a data em que tal notificação foi transmitida.

12. Disposições Gerais

12.1. A declaração de nulidade de qualquer disposição destes Termos, não invalida nenhuma das demais.

12.2. A tolerância de uma parte para com a outra, relativamente ao descumprimento de qualquer das obrigações assumidas nestes Termos, constitui mera liberalidade, não sendo considerada novação ou renúncia a qualquer direito, não impedindo que a parte tolerante exija da outra o seu fiel cumprimento, a qualquer tempo.

12.3. Estes Termos são regidos e interpretados de acordo com as leis brasileiras.

12.4. A Brickup poderá alterar as disposições dos Termos e respectivas políticas a eles relacionadas a qualquer tempo, disponibilizando-as em seu site.

12.5. Excepcionalmente, os presentes Termos considerar-se-ão extintos:

- Por motivo de caso fortuito e/ou de força maior que impeça a execução de todos ou de algum serviço contratado, de forma definitiva;
- Por motivo de falência confessada ou decretada da Brickup ou recuperação judicial impetrada pela Brickup, nos termos da Lei Federal 11.101/2005; e
- A qualquer momento, mediante notificação prévia por escrito da Brickup com 30 (trinta) dias de antecedência.

12.6. Estes Termos representam o total entendimento entre a Brickup e o Usuário em relação à matéria aqui tratada, devendo prevalecer sobre quaisquer outros entendimentos pretéritos sobre a mesma matéria, sejam estes verbais ou escritos.

12.7. Caso qualquer dispositivo destes Termos sejam considerados, por um tribunal competente, como sendo contrários à lei, referidos dispositivos deverão ser aplicados na maior extensão permitida, permanecendo os demais dispositivos em pleno vigor e eficácia.

12.8. Os presentes Termos permanecerão válidos e vigentes, sem qualquer alteração, interrupção ou necessidade de aviso prévio, em caso de fusão, incorporação, cisão, aquisição, ou qualquer outro tipo de operação societária que resulte na transferência do controle societário ou do negócio da Brickup para entidade terceira.

12.9. Para dirimir eventuais conflitos decorrentes dos Termos e respectivas políticas, fica eleito o foro da comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.

12.10. Este Termo passa a vigorar a partir de seu aceite formal por email ou a realização do pagamento.